



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חווה דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ח"י שבט תשפ"ד
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 236

פרשת יתרו

דין איסור אכילה לפני תפילת שחרית (ג) ובעניין יסוד איסור אמירה לגוי בשבת

נושאי השיעור: טעה ובירך על מאכל בתענית אם יטעם או לא | טעה ואכל בתענית אם עליו להמשיך להתענות | טעה ובירך על מאכל חלבי לאחר שאכל בשר | אם מותר ליהודי לאכול עם גוי שאוכל טריפות באותו שלחן | המתארח אצל חברו והגישו לפניו בשר שאינו 'חלק' אם רשאי לאכול | שתיית קפה קודם תפילת שחרית בשבת | קידוש במקום סעודה | אם נשים יכולות לשתות קודם תפילת שחרית בשבת | אם נשים רשאיות להתפלל מוסף בשבת | שיעור רביעיית הלכה | חולה שצריך לאכול בבוקר והתפילה מתאחרת אם יתפלל יחיד או יאכל קודם התפילה | חולה הנצרך לאכול לאכול קודם תפילת שחרית בשבת אם יקדש על הכוס | מי שטעם כזית מזונות בקידוש בבית הכנסת אם צריך לקדש שוב פעם בביתו | אם איסור אמירה לגוי בשבת הוא מהתורה או מדרבנן | ספר אור זרוע ומחברו | אם מרן החיד"א ראה את ספרי הגאון מוילנא | ברכה על עשיית מעקה כאשר פועל שכיר בונה אותו | סיבת הזלזול בעניין אמירה לגוי בימינו | מלאכת גוי שעשאה בשבת עבור היהודי בקבלנות

ד. חכמים החמירו בהרחקות בין בשר לחלב

לאור כל האמור יש ללמוד הלכה נוספת, שהנה לאחר אכילת בשר יש להמתין שש שעות כדי לאכול חלב. יש בזה הרבה פרטי דינים אבל כך מנהג הספרדים, ורוב ככל האשכנזים נוהגים כך. למרות שהרמ"א (יו"ד סימן פט סעיף ה) לא החמיר בזה, אבל כבר כתבו האחרונים, שכל מי שיש בו ריח תורה שיקפיד על זה. והנה אם אדם טעה ובירך על מאכל חלבי מיד לאחר שאכל סעודה בשרית, האם יטעם או לא. הרי שזו אותה שאלה אך יותר קלה, מפני שלכל הדעות החיוב להמתין שש שעות בין בשר לחלב זו הרחקה של חכמים, שמא נשאר בשר בין השיניים וכו'. מהתורה 'דרך ביטול אסרה תורה' דהיינו שאיסור בשר בחלב מדאורייתא הוא רק כשהתבשרו יחד, אבל אם אדם למשל יקח חתיכת בשר קר, וימרח עליה שכבה של גבינה ויאכל, זה איסור דרבנן. אמנם חכמים קבעו לעשות הרחקה, מפני שהבשר בפני עצמו הוא היתר והחלב הוא היתר לכן חכמים החמירו.

ה. שניים שאוכלים בשר וחלב על שלחן אחד

עד כדי כך החמירו חכמים בעניין זה, שקבעו שאדם אסור לו לשבת לאכול בשר באותו שלחן יחד עם חברו שאוכל חלב, מפני שכל אחד בפני עצמו הוא היתר ויש חשש שיקח ממנו לאכול. אכן כאשר מדובר באדם זר, שאינו מכיר, או באדם שיש לו ריב איתו, הוא לא מדבר איתו [יש כאלו שמסוגלים להגיע למצב שלא יכלו דברו לשלום, כמו יוסף ואחיו] שאז אין חשש שמא יקח ממנו, הוא יביא לו משטרה... במצב כזה מותר. אבל אם הם מכירים, הם חברים או קרובים וכיו"ב, אסור להם לאכול יחד על שלחן אחד בשר וחלב בלי לעשות היכר ביניהם.

ו. אכילה עם גוי על שחן אחד

כמו כן הדבר יהודי שאוכל עם גוי על שלחן אחד, והגוי אוכל נבלות וטרפות, אין צריך לעשות היכר, מפני שאין חשש שיטעה ויקח

א. תקציר השיעור הקודם

בשיעור הקודם דיברתי בעניין מי שטעה ובירך על מאכל לפני תפילת שחרית. והארנו לבאר, שאיסור ברכה לבטלה לדעת הרמב"ם והרבה ראשונים הוא מדאורייתא, לעומת איסור טעימה לפני התפילה שרוב הפוסקים סוברים שזה דרבנן. וגם שיש אומרים שטעימה מותרת. והוספנו שבאופן כזה שטעה אין זו דרך גאווה, שהרי כל מה שרוצה הוא להינצל מאיסור ברכה לבטלה, ולכן להלכה יטעם מעט כדי שברכתו לא תהא לבטלה.

ב. בירך על מאכל בתענית

יש ללמוד מהנושא הזה לעניין אדם שטעה בתענית ציבור, או בתענית יחיד כגון שקיבל על עצמו להתענות ביום פטירת אביו ואימו או בפטירת צדיק וכיו"ב, ובירך על דבר מאכל או משקה ונזכר בתענית. שהנה, כל התעניות חוץ מיום הכיפורים הם מדרבנן. אמנם יש כמה שיטות בראשונים לגבי ארבע תעניות, שבעה עשר בתמוז, תשעה באב, צום גדליה ועשרה בטבת, שנקראים 'דברי קבלה' והן כדברי תורה, אבל ודאי שזה לא חמור כמו דאורייתא ממש, לכן אנחנו מקילים לחולה אף שאין בו סכנה לאכול, אבל ביום הכיפורים אסור. וכן הלאה, יש הרבה קולות בתעניות לעומת יום הכיפורים. לכן להלכה, אם אדם בירך בטעות בתענית על דבר מאכל או משקה, יטעם כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה.

ג. להמשיך את התענית גם אם טעם

אבל צריך להדגיש, שבמקרה שרק טעם, עליו להמשיך את התענית. זו עצת היצר שאנשים אומרים כבר אכלנו, כאשר אבדנו אבדנו, הצום כבר אינו שווה. זה לא נכון, מפני שלגבי ברכה לבטלה מספיק טעימה מועטת, ולאחריה הוא עדיין נחשב שמתענה. מה גם שאינו צריך להשלים יום אחר כנגד התענית, כמו כן רשאי לעלות לתורה או להיות שליח ציבור ולומר 'עננו' כברכה בפני עצמה, כיון שנחשב עדיין בתענית.



ראשונים האיסור הוא מדאורייתא, יש לדון לגבי שבת, האם מותר לשתות קפה בשבת לפני התפילה. שלפי מה שאמרנו, מותר. מכיוון שחכמים קבעו (פסחים קא.) שאין קידוש אלא במקום סעודה. אדם שקידש על היין או שמע מאחר, אם שתה רביעית הרי שהרביעית עצמה היא קידוש במקום סעודה, אבל אדם ששמע קידוש ולאחר מכן לא אכל כלום, הרי שלא יצא ידי חובת קידוש, וצריך לחזור ולקדש. [- לכן כשיש כאן בבית הכנסת ברית בשבת, ואני מברך על הכוס, אני מודיע לאנשים שידעו שאני לא מוציא אותם ידי חובת קידוש, שהרי הם לא אוכלים כאן, והם הרי יוצאים החוצה למקום אחר]. כמו כן אם אדם אוכל לאחר הקידוש ירקות או פירות, זה לא מועיל, צריך לאכול לכל הפחות כזית מזונות. [- יש דיון מה יהיה אם אין לו, דברנו על זה פעם באריכות ואכמ"ל]. לכן צריכים מאד להזהיר, שיש אנשים שכשיש איזו בר מצוה או חתונה, ועושים קידוש בבית הכנסת, וטועמים משהו קטן והולכים הביתה, ואומרים שכבר עשו קידוש, זה לא נכון, הטעימה שטעמו היתה באיסור, מפני שאם אינו מתכוון לאכול כזית זה לא קידוש במקום סעודה.

יא. חכמים הפקיעו את דין הקידוש כאשר אינו במקום סעודה

לפי זה יוצא, שכיון שאסור לאכול לפני התפילה, הרי שאינו יכול לקיים דין קידוש במקום סעודה, ממילא מותר לשתות. כלומר שרק לאחר שהתפלל שחרית בשבת חלה עליו חובת קידוש. חכמים הפקיעו את המצוה כאשר אינו עושה קידוש במקום סעודה. עד כדי כך הכח של חכמים להגיד שקידוש חייב להיות דוקא במקום סעודה. ורוב הפוסקים סוברים שקידוש במקום סעודה זה חכמים קבעו את זה. לכן מכיון שאינו יכול לקיים קידוש במקום סעודה, מותר לו לשתות לפני תפיל שחרית בשבת כמו ביום חול. ואדרבא זה טוב לשתות כדי שאדם לא יבוא למצב של תענית שעות ביום שבת.

יב. חובת קידוש לנשים היא כמו הגברים

אולם השאלה יכולה להתעורר לגבי נשים, וזו באמת שאלה קשה. הנה בספר תוספת שבת (סימן קפ"ד) - חי לפני כשלוש מאות שנה - ובפרי מגדים (סימן קפ"א סק"ד) מובא, שלגבי אישה זה תלוי באם מקפידה להתפלל שחרית, שאז לא חל עליה חובת קידוש והיא כמו איש שחובת הקידוש חלה עליו רק לאחר תפילת שחרית, וממילא מותר לה לשתות לפני התפילה.

יג. גם בשבת נשים חייבות להתפלל רק תפילה אחת

אבל יש הערה גדולה בנושא הזה. שהנה חז"ל קבעו שאסור לאדם לאכול לפני התפילה משום 'לא תאכלו על הדם', ובפשטות אשה אינה שייכת באיסור הזה, משום שהרי אשה חייבת רק בתפילה אחת ביום, ויכולה לבחור אם היא רוצה להתפלל שחרית או מנחה או ערבית, היא גם יכולה לעשות יום ככה ויום ככה. למשל, אשה שאין לה זמן בבוקר או בצהרים להתפלל, יש לה הרבה ילדים ומחכה שכולם ילכו לישון, ורוצה להתפלל ערבית, האם נורה לה שאסור לה לאכול כל היום? וכי היא צריכה לצום כל יום עד שתתפלל? בוודאי שלא, מותר לה לאכול. על כרחנו לומר, שעצם הדבר שחייבת רק בתפילה אחת ואיזו שרוצה, ממילא האיסור של 'לא תאכלו על הדם' אינו שייך באשה. ממילא גם ששבשבת בבוקר אינה חייבת להתפלל שחרית בדווקא, היא יכולה להתפלל מנחה. אאמו"ר מרן זצוק"ל תמיד היה אומר בבית לנשים בשבת להתפלל את כל התפילות, גם מוסף, יש לו תשובה ביביע אומר (ח"צ חא"ח סימן ו' אות ז') אם מותר לנשים להתפלל מוסף, שהרי מוסף זה כנגד הקורבנות ואם נשים היו חלק מהקורבנות, ולהלכה מסיק שמותר להן להתפלל מוסף. אמא ע"ה היתה מתפללת בשבת את כל התפילות. אמנם כולם מסכימים שזו אינה חובה, ויכולה גם בשבת להתפלל תפילה אחת, אך כיון שכך מותר לה לאכול כל יום לפני התפילה, אך בשבת מותר לה לאכול לפני התפילה וממילא חל עליה חובת קידוש. שהרי יכולה לקיים קידוש במקום סעודה.

את הטענה הזאת טוען בשו"ת חסד לאברהם (ח"א סימן ו) לרבי אברהם אלקלעי. ומסכימים לדבריו הפלא יועץ בספר חסד לאלפים והבן איש

מהגוי שהרי זה איסור גמור. לעומת זאת בשר בחלב, הרי כל אחד בפני עצמו הוא היתר. פעם קבלתי שאלה כזאת, יהודי אחד בארצות הברית שיש לו עסקים עם גויים, וקבע עם גוי ללכת לאכול במסעדה בצהרים, וכמובן שהולכים למסעדה כשרה, ופעם אחת הגוי אמר שהוא רוצה לאכול כל מיני נבילות וטרפות באיזה מקום. ואז העלה הגוי הצעה, להזמין אוכל כל אחד מהמקום שרוצה לאכול ממנו, ויאכלו יחד במשרד, והיהודי רוצה להזמין ממקום כשר למהדרין, חותם בתוך חותם, האם מותר להם לשבת באותו השלחן, או שמא צריכים לעשות היכר. הר"ן כותב שמותר, מפני שאין שום חשש שהיהודי יאכל משל הגוי, ורק בבשר בחלב ששניהם היתר חכמים החמירו.

ז. דרך בישול אסרה תורה

דרך אגב, צריך לדעת שדין בשר בחלב חמור יותר משאר איסורים לגבי העניין של דרך בישול אסרה תורה. שאם למשל יהודי שהוא שף שמבשל לגויים, והם אוכלים נבילות וטרפות, אין בזה בעיה. אבל אם מתבקש לטגן בשר עם חמאה, או 'צ'סבורגר' שזה בשר עם גבינה צהובה צלויים, אסור לו לעשות את זה אף שאינו אוכל מזה, מפני שדרך בישול אסרה תורה.

ח. איסורי דרבנן על הגברא ואיסורי דאורייתא הם בחפצא

אשר על כן אם בירך על מאכל חלבי לאחר אכילת בשר, אי אפשר לומר גם שלא תיקנו ברכה על מאכל של איסור, מפני שהאיסור כאן הוא דרבנן. שהנה יש אומרים (נראה נתיבות המשפט סימן רכ"ב סק"א תורת חסד ח"א סימן לא אות ה' אחרון לחרייתא כלל י' ועוד), שאיסורי דרבנן הן איסור בגברא ולא בחפצא. כלומר שיש דיון אם איסורי דרבנן זה איסור גברא דהיינו שזה איסור על האדם, או שזה בחפצא - שכאילו החפץ נאסר. ובשו"ת יביע אומר (ח"א חו"ד סימן ד' אות ז' וסימן י' אות ט', ח"צ חו"ד סימן ה' אות ג', ח"ה חו"ד סימן יא' וע"ע שו"ת יתוה דעת ח"ד ס"ס נח ועוד) מפלפל ומביא ראיות לכאן ולכאן. ומסיק, שאיסורי דרבנן זה איסור גברא ולא איסור חפצא. דהיינו חכמים אסרו על האדם אבל החפץ מצד עצמו מותר. לאור כל זאת יש לומר, שאדם שבירך בטעות על מאכל חלבי לאחר אכילת בשר, שיטעם קצת שלא תהיה ברכה לבטלה ויפסיק. ואחר כך ימתין עד שיסתיימו שש שעות מאכילת הבשר כדי לאכול מאכלי חלב.

ט. בשר 'כשר' וחלק בית יוסף בימינו

מאידך, אם למשל אדם בירך על מאכל איסור, נבילות וטרפות, הלך לאיזו שמחה ובירך על הבשר 'שהכל' ופתאום אמרו לו שהברש לא גלאט, עליו לומר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' ולא לאכול. מפני שזה מדובר בחפצא - הבשר אסור אסור באכילה.

בימינו בשר שאינו 'חלק' הוא בוודאי לא 'חלק', כלומר, שהנה פעם המצב היה שהבשר בכשרות של ה'רבות' שיש לגביו ספק אם הוא 'חלק' או לא. יש בנושא הזה תשובה בשו"ת יביע אומר (ח"ה חו"ד סימן ג') שפעם דברתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל, ואמרתי לו שלאור המצב היום התשובה הזאת אינה נוגעת למעשה כלל. שבתשובה שם דן באדם שהלך לסעודת מצוה, והגישו לו בשר שאינו חלק, שרשאי לאכול ממנו משום שיש ספק ספיקא, ספק אחד אולי זה חלק, ואם תאמר שלא אולי הלכה כמו הרמ"א שלא צריך חלק. ולכן הסיק שבכגון דא של סעודת מצוה אפשר להקל. אבל היום זה לא שייך, משום שבזמנו הרבנות היו שולחים שוחטים לחו"ל, והיו שוחטים כמויות גדולות מאד, וחלקם כשר וחלק לא. ובתוך החלק שהוא כשר היה חלק גדול שהוא חלק, הכל היה מעורבב ביחד. ולפני כשלושים שנה, הגאון הגדול מרן הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל שהיה הרב הראשי, מיד כשנתמנה לקח את הנושא הזה, ודאג שבחו"ל יתחילו לעשות בשר חלק. ועד אז אברכים לא היו אוכלים בשר! והוא עשה מצב שמחלקים את השחיטה לשלוש קטגוריות: חלק מהבשר הוא טרף, חלקו הוא כשר, וחלק נוסף הוא 'חלק בית יוסף'. כלומר שמה שאינו חלק בית יוסף הוא כשר. ממילא אין כאן שום ספק ספיקא אלא רק ספק אחד, אם הלכה כמו הרמ"א או כמו מרן. ממילא אינו שייך היום כלל.

י. קידוש במקום סעודה

לאחר שנתבאר שיש איסור לאכול לפני תפילת שחרית, ולדעת כמה

ביחיד, אין לו שום סיבה לעבור על איסור אכילה לפני התפילה בגלל תפילה בציבור, תפילה בציבור זה דבר חשוב אבל זה לא כמו לאכול לפני התפילה.

יז. תפילה לאחר זמן תפילה

פעם התארחתי בשבת בחו"ל באיזה מקום, וביום שישי בערב שבת שאלתי מתי מתפללים, והתברר שהמנין הכי מוקדם בסביבה, סביבה של חסידים, הוא אחרי זמן תפילה. היתה לי עוגמת נפש, מה זאת אומרת להתפלל אחרי זמן תפילה?! כאשר ככה עושים כמה בתי כנסיות. ובקשתי מהמארח ממש לברר טוב, והוא בירר ואמר שאין שום מניין מוקדם יותר. לכן התפללתי ביחיד, ולאחר התפילה הלכתי לחסידים להמשיך התפילה, והם היו מאריכים עד כדי שמוסף היה אחרי שבע שעות! עד שהיו קוראים בתורה וכו', לכן הלכתי לצד והתפללתי גם מוסף ביחיד. [- כמו שכתוב שהרא"ש היה עושה ביום הכיפורים ע"ש]. לאחר כל זאת דברתי עם האדמו"ר שלהם שהוא אדם גדול בתורה, ושאלתי אותו למה הם עושים כך, והוא ענה לי שככה נהגנו וככה נהגו אבותינו ואבות אבותינו... אבל אני לא יודע, שיראו לי פוסק אחד שיגיד שמותר לכתחילה להתפלל לאחר זמן תפילה.

יח. חולה שאוכל לפני התפילה אם יקדש על הכוס

אולם יש לדון בחולה שאינו יכול להשתהות אפילו בשביל להתפלל, מקרה קיצוני ונדיר, כיצד ינהג בשבת נחלקו בזה האחרונים. בספר פרי הארץ (ח"א חלו"ת סימן ט) - שהיה רבו של החיד"א - כותב, שחל עליו חובת קידוש לפני שאוכל כיון שמותר לו לאכול שהרי אין בזה גאווה, וכיוון שכך שיקדש על היין ויאכל. וכן למשל אדם שמסכן לא היה לו אוכל בליל שבת, או לא הרגיש טוב ולא אכל ולא שתה ולא קידש על היין בליל שבת, והנה בשבת בבוקר, מצד אחד הוא מרגיש יותר טוב ויכול לקדש, מצד שני הוא עדיין לא התפלל שחרית, אבל הוא גם לא יכול להתפלל כיון שאין דעתו מיושבת עליו, הוא כל כך רעב ואינו יכול להתרכז בתפילה. לפי הפרי הארץ הוא חייב לקדש. אך יש חולקים ואומרים, שאפילו אם תאמר שאשה חייבת בקידוש לפני התפילה, שהרי אך גבר חולה עדיין לא חלה עליו חובת קידוש לפני התפילה, שהרי כל האנשים הן הוא הדין שרק לאחר התפילה חייבים בקידוש, לכן אין מחלקים.

יש עוד טענה, כיצד ישתה יין לפני שמתפלל, הרי אחר כך כבר יהיה לו אסור להתפלל. אבל זו אינה כל כך טענה, משום שהנה ביום הכיפורים יש שסוברים שצריך לקדש עבור החולה, אם כן רואים שלא חששו לזה כל כך. ובפרט אם שותה מץ ענבים ושותה רק רוב רביעית, הרי זה לא מעכב את התפילה ואין שום בעיה. רק אם שותה רביעית הוא בגדר שתוי.

יט. לאכול קודם התפילה פירות וירקות

להלכה יש פטנט - פתרון הכי טוב, וכותב אותו הגאון הרב שלמה זלמן אוירבעך זצ"ל (שמירת שבת כהלכתה ח"ב פרק נד הערה ג' וע"ע הלכות שבת ח"א פ"ב הערה א) אל אמו"ר מרן זצוק"ל (שו"ת יביע אומר ח"א חלו"ת סימן נא) מסכים עם הפתרון הזה. שאמנם הרופא אמר לו לאכול לפני התפילה, אך הרופא לא אמר לו מה לאכול, אמנם לפעמים כן, אבל שישאל את הרופא, ואם אפשר שיאכל פירות וירקות, שלרוב הפוסקים אין יוצאים בזה ידי חובת קידוש במקום סעודה. ממילא אם אוכל פירות וירקות אין עליו חובת קידוש. אך אם הרופא אמר לו שהוא חייב לאכול דווקא לחם, כותב הגר"ש אוירבעך זצ"ל, הרי הוא יכול לאכול חצי כזית, להמתין עשר דקות ולאכול עוד חצי כזית, וממילא אין כאן קידוש במקום סעודה, שהרי משמעות סעודה היינו לאכול כזית.

כ. לקדש שוב פעם בסעודה

יש עוד נקודה, והיא אם חובת קידוש חלה קודם שחרית או קריאת התורה או מוסף, וזו מחלוקת גדולה, וכתבתי על זה באריכות. ובאמת להלכה אם קידש לאחר שחרית יוצא ידי חובה, אבל כדאי לחזור שוב פעם ולקדש אחרי מוסף. כיון שכבר עבר הרבה זמן, ובדרך ברכה אחרונה. ואפילו מי שהיה בבית הכנסת וקידש שם ואכל שם כזית מזונות, וקיים

חי (ע"פ פשט בראשית אות יח). והבן איש חי מוסיף שמעלות השחר אסור לאשה אפילו לשתות עד שתקדש. וכמו כן כתב גם רבי אליהו מאני אב"ד חברון שהיה חברו של הבן איש חי, והבן איש חי היה שולח אליו כל מיני שאלות של קבלה. ויש לו ספר זכרונות אליהו ששם פוסק כך. אאמו"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה מביא את הטענה הזאת, וכותב, שהנה מי שאין לו יין דינו הוא שיקדש על הפת, ובשבת בבוקר כתבו קצת פוסקים שאם אין לו יין אפשר לצאת ידי חובה במזונות. וכיון שהאשה רוצה לאכול מזונות הרי זה ייחשב לה כקידוש. אולם התירוץ הזה כמובן לא מספיק, הקושיא הזו קשה יותר מכל התירוצים, וכל מה שאאמו"ר כתב הוא רק כדי ליישב את המנהג, מפני שהמציאות מוכיחה שנשים נוהגות להקל בשבת כמו בחול, הם קמות בבוקר בשבת ועד שהבעל חוזר מבית הכנסת, הם כבר אוכלות עוגה, שותות קפה, בלי קידוש. אך כאמור יש להם על מה שיסמוכו, זה מנהג ישראל. אבל בוודאי שעדיף שהנשים ימתינו עד שהבעל יבוא לבית הכנסת או שיקדשו בעצמן על היין.

יד. קידוש לפני תפילת שחרית או לאחריו

לפעמים קורה שהבעל מגיע הביתה והאשה עדיין לא התפללה, ומבקשת שימתין לה עד שתסיים להתפלל, היא רוצה להתפלל קודם, כדי שיחול עליה חובת קידוש. אבל זה לא נכון, הוא יכול לקדש והיא יכולה להתפלל לאחר הקידוש, מפני שאין שום נפקא מינא לגבי אשה אם תשמע את הקידוש לפני שחרית או לאחריה, משום שבאמת חל עליה חובת קידוש גם לפני תפילת שחרית.

אמנם אם רגילה להתפלל שחרית לכאורה ייחשב כאילו קבלה עליה לא רק להתפלל שחרית אלא גם את הדין של לא לאכול לפני התפילה. אבל זה לא קשור, משום שגם אם קיבלה על עצמה להתפלל אין זה אומר שקיבלה על עצמה גם את האיסור, שהרי אם תרצה לשנות את דעתה לפתע ולהתחיל להתפלל מנחה ולא שחרית הרי מותר לה, אם כן בוודאי שאין מקום לומר שקיבלה על עצמה את האיסור אכילה לפי התפילה. ממילא יש לומר שחייבת בקידוש לפני התפילה.

טו. כיצד ינהגו הנשים להלכה לעניין קידוש בשבת בבוקר

לאור כל האמור, אשה שרוצה לאכול לפני התפילה בשבת בבוקר, שתקדש לעצמה על היין. אמנם נשים קשה להן לשתות יין, אך הלא יכולות לקדש על מץ ענבים, אולם היא צריכה לאכול יותר מכזית עוגה מפני ששתיית רוב רביעית אינו מועיל לעניין קידוש במקום סעודה, רק רביעית שלימה.

אולם הטוב ביותר ולפי כל הדעות הנכון ביותר הוא שיתפללו, ויאמרו את הברכות, יתפללו שמונה עשרה של שחרית של שבת, זה לוקח כמה דקות ממש, ולאחר מכן תקדש ותשתה רוב רביעית. ואם רוצה לאחר מכן ללכת לבית הכנסת לשמוע קריאת ספר תורה, תבוא עליה ברכה, אולם אשה אינה חייבת בתפילה בציבור. ואפשר לקנות כוסות שמכיל עשירית הליטר, 100 סמ"ק, זה ודאי רביעית לפי כל השיעורים הנכונים של הגאון רבי אברהם חיים נאה, ואנחנו לא צריכים לחשוש בזה לשיטת החזון איש, כתבתי על זה באורך בהלכה ברורה (תלפ"ט) להוכיח, שכך הוא הדבר הנכון. יש פתוח הדבר אורך מאד שמטביר את זה כל כך יפה, הוא מביא את החתם סופר בנושא הזה ומקשה עליו קושיות חזקות, ומבאר את דבריו כל כך יפה, והמתבונן בדבריו יראה שדוחה את כל הטענות של הנועד ביהודה והחזון איש, ובוודאי ש-100 סמ"ק זה מספיק לרביעית.

טז. חולה שצריך לאכול בבוקר מיד כשקם משנתו

יש שאלה דומה, באדם חולה שהרופא אמר לו שמיד בקומות בבוקר צריך לאכול, שהאיש הזה הוא חייב לאכול. כמובן מדובר במקרה לא מצוי, אני לא חושב שיש מקרה כזה שהרופא יגיד לאדם לאכול תוך כמה דקות מהשינה, הוא יכול להמתין מעט זמן, ואולי אפילו ללכת להתפלל. וממילא אם יכול לחכות אין לו שום היתר לאכול לפני שהתפלל. למשל, הוא קם בשעה 7 ואז הוא צריך לאכול, ובכל הסביבה שלו אין מנין מתחילים ב-8. יש מקומות בחו"ל, אך גם בארץ, שאין בהם הרבה מנינים, הנה פה ב'הר נוף' יש לנו ב'חוה דעת' תפילה בנץ החמה, ובשעה 7 ו-8 יש אפילו מניין בשעה 9. אבל אדם שגר במקום מסוים וב-7 בבוקר חייב לאכול ויש מנין ב-8 ואינו יכול לחכות, שיתפלל שחרית

קידוש במקום סעודה, לאחר מכן כשהולך לביתו אמנם מעיקר הדין הוא לא חייב לקדש שוב פעם, ויכול מיד ליטול ידים ולאכול סעודת שבת, אבל יותר טוב שיקדש על היין שוב. וכך כותב הגרש"ז אוירבעך (הליכות שלמה שם) שיותר טוב שיחזור ויקדש בבית. ובאמת שזו אינה בעיה כל כך גדולה כיון שזו רק ברכת 'הגפן', וזה לא כמו בלילה שיש עוד ברכה.

כא. אמירה לגוי אסמכתא בעלמא היא

הקב"ה ציוה אותנו בפרשת בא על אכילת מצה ועל קרבן פסח וגם על דיני יום טוב. וכתוב (שמות יב, טז) "וביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש". דהיינו שיום הראשון של פסח ויום האחרון של פסח - "כל מלאכה לא יעשה בהם". היו"ד ב'יעשה מנוקד בציר"ה, לא כתוב לא תעשה, והמשמעות היא שהמלאכה נעשתה לא על ידך, וכמו שפירש רש"י "אפילו על ידי אחרים". כלומר שאפילו אם לא אתה עשית את המלאכה אלא מישהו אחר, אסור. והשאלה בזה למי רש"י מתכוון "אפילו על ידי אחרים". הרמב"ן (עפ"י טז) מעתיק את לשון רש"י ושואל, למה הוא מתכוון 'אחרים' שהרי אם מתכוון ליהודי אחר שעשה מלאכה בשבילך, התורה צריכה להזהיר שיהודי אחר לא יעשה מלאכה בשבילך, הרי הוא חייב מן התורה כמון, ואם לך אסור אז גם לו אסור. ואם תאמר שהכוונה היא על גוי, הרי אמירה לגוי זה איסור דרבנן, וכיצד יתכן הדבר שלפי רש"י הפסוק בא להזהיר על איסור אמירה לגוי, הרי זה איסור דרבנן ולא דאורייתא.

והרמב"ן מביא מכילתא (פסחא דא פסחא טז) ששם כתוב בפירוש, 'כל מלאכה לא יעשה בהם' - לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה הגוי מלאכתך. ע"כ. והרמב"ן תמה על זה מאד, שהרי לפי זה יוצא שיש איסור מן התורה שיהגוי יעשה מלאכה עבור היהודי, וממילא אמירה לגוי היא דאורייתא, והרי בגמרא שלנו בהרבה מקומות כתוב שאמירה לגוי שבות, דהיינו שזה דרבנן.

לכן מסיק הרמב"ן שבאמת זו אסמכתא בעלמא. כלומר שהאיסור הוא דרבנן והפסוק אינו אלא אסמכתא. אולם עדיין קשה שהרי זו משמעות הפסוק היא כמו רש"י, שיש איסור שהגוי יעשה עבור היהודי מלאכה וזה דאורייתא, ואיך אפשר לומר שזו אסמכתא בעלמא. זו קושיא.

כב. דעת הרבה ראשונים שאיסור אמירה לגוי הוא מהתורה

יש ראשונים שחולקים על הרמב"ן וסוברים כפשט הפשוט במכילתא, שזה איסור דאורייתא. כך כותב רבינו אליעזר ממיץ בספר יראים (סיומן טז) שבאחד הפירושים שם מביא את המכילתא וכותב, שאם הגוי עושה מלאכה דאורייתא בחפץ ששייך ליהודי, למשל לוקח מאכל של יהודי ומבשל אותו בשבת, הוא עושה מלאכה בישול בשבת עם המאכל הזה - זה איסור דאורייתא. מאידך יש לו עוד פירוש שזה דרבנן. הסמ"ג (נאמן עט) מביא את המכילתא ומפרש בה שני פירושים, אך ממשמעות דבריו נראה שנוטה לומר שזה איסור דאורייתא. וכן הרי"ד בעל התוספות בפסקים שלו (סיומן קכ) ובתשובות, מביא את המכילתא וכותב בפירוש שאמירה לגוי דאורייתא. וכן כותב בשו"ת מהר"ח אור זרוע (סיומן ז).

כג. ספר אור זרוע ומהר"ח אור זרוע

למהר"ח אור זרוע - רבנו חיים אור זרוע - קראו כך לכבוד אביו, רבינו יצחק מוינא, שחיבר ספר ענק שקראו לו 'אור זרוע'. מי שמכיר את הספר אור זרוע זה ספר ענק על חלק ממסכתות הש"ס ופסקים. למשל, יש בו חידושים על כל אורך מסכת שבת, ספר ענק. והספר הזה היה בידי הקדמונים, המרדכי למשל היה תלמיד תלמידו של האור זרוע, וכן מהר"ם מרוטנבורג והמרדכי. מהר"ם מרוטנבורג הרבה פעמים מביא דברים בשם רבו האור זרוע, גם המרדכי מביא כל מיני דברים בקיצור בשם האור זרוע. וכן הרא"ש שהיה תלמיד המהר"ם מרוטנבורג מביא את האור זרוע. ועוד ראשונים.

מרבית יוסף מזכיר הרבה את האור זרוע, אך ללא ספק לא היה לו את הספר, אלא הביא את זה על סמך מה שראה בהגהות מימוניות או במרדכי שהם ראשונים אחרים שהיו תלמידי תלמידיו, ומרן מביא את זה משם. הב"ח לפעמים מביא בשם 'אור זרוע' ישן על קלף' כלומר שחלק מהספר היה לפניו, אבל אחר כך מצאו את כל הספר, וזה ספר

ענק. הוא אחד הראשונים שכתבו הכי הרבה, הוא כתב המון חידושים. ובעיקר הוא נוקט בכל דבר הלכה למעשה, יש הרבה מציאות ודברים חשובים מאד בספר הזה.

והיה לו בן שנקרא כאמור רבי חיים אור זרוע, ויש לו ספר תשובות. ורואים מדבריו שהוא היה חבר של הרא"ש, אכן הרא"ש לא היה תלמיד של האור זרוע אלא תלמיד של המהר"ם מרוטנבורג והמהר"ח אור זרוע גם היה תלמיד המהר"ם מרוטנבורג. [- זה מעניין מאד שהבן של האור זרוע לא היה תלמיד של אביו, אלא תלמיד של התלמיד שלו, וכנראה שנולד לעת זקנתו של האור זרוע].

כד. מחלוקת גירסאות במכילתא

והנה מהר"ח אור זרוע מביא את המכילתא, וכותב שאמירה לגוי דאורייתא, ואמנם שבגמרא שלנו מובא בכמה מקומות בפירוש שאמירה לגוי שבות שזה דרבנן, ואנחנו נוקטים כמו הגמרא שלנו. אכן הגאון מוילנא כתב לחדש, שיש טעות במכילתא, במקום 'ולא' צריך לומר 'אבל'. דהיינו שיהודי לא יעשה את המלאכה אלא גוי. אך הגאון לא המציא את זה, דהנה בילקוט שמעוני הדברים מובאים, ושם כתוב 'אבל', וכמו שתקן הגאון מוילנא.

כה. אם מרן החיד"א הכיר את הגאון מוילנא

והנה מרן החיד"א בברכי יוסף (סיומן רמג סק"ה) כותב: 'ראיתי לאיזה אחרון שכתב' - ומביא את ההגהה הנ"ל - וכותב על זה: 'זה אינו נכון לתקן'. וטעמו שם הוא, מפני שהנה כל הראשונים, הרמב"ן, רי"ד, מהר"ח אור זרוע, היראים, הסמ"ג ועוד, כולם מביאים את המכילתא בלשון 'ולא יעשה הגוי מלאכתך', ולא כמו התיקון הנ"ל. ממילא התיקון הזה זה לא תירוץ. אבל לא ברור למי מרן החיד"א מתכוון כשכותב 'ראיתי לאיזה אחרון'. החיד"א היה עניו גדול, והיה מזכיר כל דבר בשם אומרו בכבוד גדול, ואמנם כאן כותב בכבוד, הוא לא מתקיף, אך הוא רק אומר שאי אפשר לתקן כך מחמת שכל הראשונים לא גרסו כך במכילתא. ואפילו את הפרי מגדים שחי בזמנו, החיד"א מזכירו בכבוד גדול, כמו כן את רבי אליהו ישראל שהיה חברו, החיד"א מביא הרבה דברים בשמו, וכן עוד מחכמי דורו שמרן החיד"א כיבדם מאוד. ואילו כאן הוא כותב 'איזה אחרון'. והיו שטענו שאולי כוונתו אל הגאון מוילנא ולא רצה להזכירו בשמו מחמת סיבותיו שלו.

בזמנו הייתי נכנס בכל שבת לאאמו"ר מרן זצוק"ל. בשנת תשנ"ד הוא בא לגור כאן ב'הר נוף' וכמעט 20 שנה גר כאן, ומאז ומתמיד בכל שבת הייתי נכנס אליו אחרי התפילה בליל שבת, לנשק את היד לאבא, זה דבר חשוב מאד, ולומר לו שבת שלום. בעשר שנים הראשונות שהוא היה בא לכאן והיה דורש פה, ולאחר התפילה הייתי מלווה אותו לביתו, אנחנו היינו שכנים, ומנשק לו את היד. לאחר מכן כשכבר לא היה יכול לבוא לכאן להתפלל, הייתי בא אליו בליל שבת לאחר התפילה, ובדרך כלל הם כבר היו באמצע האוכל, הייתי בא עם כל המשפחה, ואז היה אומר, תגיד לי מה דרשת! והייתי מדבר איתו בדברי תורה. פעם אחת שאלתי אותו את השאלה הזו, למי מתכוון החיד"א, ואז הוא קם, באמצע האוכל, ואמר לי תראה לי את הברכי יוסף, אמרתי לו שזה בתחילת הלכות שבת, הוא הסתכל והגיב שזה באמת מעניין, לא ידוע מי זה.

לפני כמה זמן פגשתי את הרב יוסף הלל, שהוא תלמיד חכם חשוב מאד ונכבד, בנו של הרב יעקב הלל שליט"א שהוא בקיא גם בהיסטוריה ובמיוחד בהיסטוריה של מרן החיד"א, ושאלתי אותו על כך, האם יתכן שכוונת החיד"א היא אל הגאון מוילנא, והוא אמר לי שבוודאי שלא יתכן, כיון שהחיד"א לא פגש את הגאון מוילנא מעולם. ואחרי חקירות רבות שעשו בנושא הזה, הוברר שהחיד"א לא מזכיר אותו, ולא ראה את הכתבים שלו, ולא פגש אותו, ולא יתכן שהתכוון אליו. למי התכוון אנחנו לא יודעים, אבל בוודאות גמורה החיד"א לא התכוון אל הגאון מוילנא. איך שיהיה, לפי מרן החיד"א זו מחלוקת בין הגמרא שלנו למכילתא, שלפי המכילתא האיסור הוא מהתורה, אולם לפי הגמרא שלנו אמירה לגוי הוא איסור מדרבנן והלכה כמו הגמרא שלנו.

כו. ביאור אחר בדברי המכילתא

יש שרוצים להסביר את המכילתא בצורה אחרת, שמיישבת את

הקושיה. שהנה באמירה לגוי יש כמה סוגים של גויים, אין הכוונה שיש גוי טוב וגוי רע, אלא מה התפקיד של הגוי אצל היהודי. יש פעמים שהגוי עושה בקבלנות, למשל, לגוי יש מוסך, ומביאים לו את המכונית לתקן, התשלום הוא לפי העבודה שלו וכיו"ב, זה קבלנות וזה יותר קל, ואף יהיה מותר לגוי לעשות את המלאכה בשבת, בהתקיים שלושה תנאים: א. שלא יסכם איתו בשבת. ב. שלא יעשה את העבודה ברשות היהודי. ג. שיקבע עם הגוי מראש את התשלום.

יש סוג אחר של אמירה לגוי, והוא, שהגוי הוא שכיר של היהודי, וזה החמור ביותר. כלומר, או שעובד לפי ימים או לפי שעות, או לפי חודש וכיו"ב, ולפי זה מקבל משכורת. לא משנה כמה יעבוד. זה שכיר והוא חמור הרבה יותר, זה לא נקרא אדעתא דנפשיה. והנה בשו"ת בית יצחק ^{חלו"ח סימן לב} וכן בשו"ת אגודת אזור ^{חלו"ח סימן רל} ועוד כמה אחרונים כתבו לבאר את המכילתא, שהנה יש ספר 'מחנה אפרים' לרבי אפרים נבון, שחי לפני יותר משלוש מאות שנה, והיה גאון גדול שהספרים שלו הם בעיקר על חושן משפט, ושם ^{המלכות שלחן סימן יא} כתב, שאם אדם צריך לעשות מעקה, ואינו יודע לעשות מעקה, ורק הפועל הגוי שהוא שכיר שלו יודע לעשות מעקה, שיכול בעל הבית לברך בשם ומלכות על עשיית המעקה. מפני שיד פועל כיד בעל הבית. אולם השער המלך ^{פרי} ^{המלכות תרומות} חולק עליו, שלמרות שהפועל הוא שכיר של בעל הבית, אך לגבי מצוה לא שייך לומר יד פועל כיד בעל הבית. גם החקרי לב ^{חידושי חידושי סימן ט} מביא את המחנה אפרים ומאריך לדחות אותו. וביידיע אומר בכמה מקומות ^{חידושי חלו"ח סימן יא, חידושי חידושי סימן יב ועוד} מביא את המחלוקת הזו ומאריך לבארה, ומביא ראיות וכו'. [- פעם עשיתי מעקה בבית, דהיינו שהגיעו פועלים שהיו שכירים של הקבלן, הם היו מקבלים ממנו משכורת לא לפי עבודה אלא משכורת יומית, והקבלן היה יהודי ירא שמים ושאל אותי כיצד יש לנהוג עם הברכה. ומה שעשיתי, שבשארית כוחותי הדלים... עזרתי להם להניח את המעקה, והוספתי קצת מלט שיהיה מצב שאני עושה בעצמי, ואז יכולתי לברך. כי אם לא זו מחלוקת אם אפשר לברך או לא].

לאור כל האמור, רצו כמה אחרונים לבאר את המכילתא, שמה שאמרה שאמירה לגוי דאורייתא היינו בגוי שהוא שכיר יום, שאז יד פועל כיד בעל הבית וממילא זה יהיה איסור מדאורייתא. אולם יש להשיב על זה, שהנה לא ראינו חילוק בדברי חז"ל בין אמירה לגוי שבות לא מצינו חילוק אם להחשיב את אמירה לגוי כדין תורה או דרבנן. מצינו חילוק בין אם זה קבלנות או לא.

מלבד זאת טוען המהר"ם שיק, שהנה לעיל אמרנו שהשער המלך והחקרי לב חולקים על המחנה אפרים, אבל המהר"ם שיק מוסיף, שגם לפי המחנה אפרים זה לא קשור למלאכות שבת, שדווקא במלאכה שעושה בה את המצוה בזה שייך לומר יד פועל כיד בעל הבית, אבל פעולה של גוי, אף אם הוא שכיר של היהודי, לא שייך לומר שתתייחס אליו. וגם המחנה אפרים יודה בזה. ויש עוד מקום לדון בנושא הזה.

כז. טעם הזלזול בענייני אמירה לגוי

איך שלא יהיה, צריך לדעת שאמירה לגוי זה לא דבר קל, וזה דבר שצריך להזהיר על זה. אנשים מזלזלים בנושא של אמירה לגוי. אם

נכבה החשמל מיד מזמנים גוי. בחז"ל זה מאד מצוי, אבל גם בארץ היום הגויים מצויים. יש היום פיליפינים וכל מיני עובדים זרים שנמצאים בכל מקום. סמוך לביתי יש גויות שכל פעם שקוראים להן, אחרי שבת מביאים להם 50 ₪. זה שמחזיק אותם לא מרשה לשלם להן יותר כדי שלא תהיה תחרות ביניהן, ואחר כך יתעצלו. ולא צריך להסביר להם כלום, רק אומר להם מה הבעיה והם לבד מטפלים אתה, הן עושות לבדן בלי שיאמרו להן. אמנם צריך לדעת שזה גם אסור, חז"ל אסרו הנאה ממלאכת גוי. חוסר הידיעה בנושא הזה הוא משווע. ואני חושב שזה נובע מזה שבמזרח אירופה היה קר מאד בחורף, ובזמנם לא היה חשמל והיה להם תנור עם ארובה שהיו שמים בו עצים וכך היו מחממים את הבית. ובחורף השבת מתחילה מוקדם, בארבע אחה"צ ובעשר בלילה נגמרים העצים ועד הבוקר כולם עלולים למות מקור, וזה נקרא מקום חולי, 'הכל חולים אצל צינה', לכן במקום חולי הגמרא בשבת ^{אומרת} שמותר לומר לגוי, וכך פסק מרן השלחן ערוך ^{סימן שכה סעיף יז} שמותר לומר לגוי גם במקום חולי שאין בו סכנה. מזה נוצר מצב, שאנשים חושבים שאם הגוי עושה לבדו זה מותר, אבל זו משנה מפורשת בשבת ^{תקכב} 'גוי שהדליק את הנר לצורך ישראל אסור'. כלומר אפילו אם לא אמר לו כלום. וזה גמרא במסכת ביצה ^{כד}, שם מובא אפילו מדרבנן. זו שאלה איך להסביר את הגמרא, אך כמעט כל הראשונים לומדים שאפילו באיסור דרבנן אם הגוי עושה עבור היהודי בלי שאמר לו אסור ליהנות מזה עד מוצאי שבת, ובמוצאי שבת 'בכדי שיעשו' - שיעור הזמן שלוקח לעשות את המלאכה שהגוי עשה עבור היהודי. כלומר, אם הגוי הביא משהו מחוץ לתחום, ולוקח שעה להביא את זה, הרי שבמוצאי שבת אסור להשתמש בחפץ הזה עד שעה לאחר השבת. כמו כן אם בישל עבור היהודי, יש לשער כמה זמן בישול בכדי לבשל את האוכל הזה, ולפי זה להמתין מלאכול את האוכל עד שיעבור הזמן הזה משבת.

ועד כדי כך החמירו, שאפילו אם היהודי לא ביקש ממנו אלא הגוי עושה מאליה, אסור בכדי שיעשו. ואפילו בקבלנות, שאמנם יש פעמים שהגוי עושה עבור היהודי ויהיה מותר ליהנות מזה בשבת, כגון אם הגוי אפה לחם לעצמו, או שהגוי הוא תופר חליפות, ותפר חליפה עבור היהודי בקבלנות, ובשבת בבוקר החליפה היתה מוכנה והיהודי רוצה לקחתה ממנו, זה לא מוקצה עבור היהודי, למרות שהגוי עשה בה מלאכה בשבת, כך פסק מרן השלחן ערוך ^{סימן נכ סעיף ז}. אבל במקרה רגיל גם בקבלנות אסור, מפני שבדרך כלל גם קבלנות, גוי שהביא פירות מחוץ לתחום, ולא באופן שקטף אותם בשבת, מפני שאז הפירות אסורים אפילו אם נשרו מאליהם מהאילן בשבת, משום שמא יעלה ויקטוף, אלא באופן שהיהודי יודע שהפירות הללו נקטפו מלפני שבת, ובשבת הביאם לבית היהודי, שהאיסור השייך בזה הוא שהובאו מחוץ לתחום. אסור ליהודי שהובאו עבורו לאכול את הפירות, אבל ליהודי אחר מותר. אם כן רואים שאין זה ענין של קבלנות, אלא יש מקרים שמותר כגון שעשה בשביל גוי אחר או בשביל ישראל אחר, יש בזה הרבה פרטים. צריך אבל לדעת להזהר מאד בנושא של אמירה לגוי, מפני שפשטות דברי המכילתא זה אפילו איסור דאורייתא, ואף שזה לא להלכה צריך להחמיר בזה לא פחות ממה שנוהרים בשאר איסורי דרבנן.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: